

Manual de Estudos: Direito Tributario

Conceito de Tributo, Legislacao Tributaria, Obrigacao e Responsabilidade, Lancamento, Suspensao, Extincao e Exclusao de Credito, e a Reforma Tributaria (EC 132/23)

PREPARAÇÃO ESTRATÉGICA SEFAZ-BA 2026

Cargos: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais (Geral)

Linguagem Clara em Portugues Brasileiro e Glossario Didatico de Siglas

Edicao revisada: sem jargoes obscuros, com explicacao de todas as siglas tecnicas.

1. Conceito de Tributo & Especies Tributarias

De acordo com o Art. 3 do Código Tributário Nacional (CTN), tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Teoria Pentapartida (Adotada pelo STF)

- **Impostos (Tributos Não Vinculados - Art. 167, IV da CF):**

Tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica em relação ao contribuinte. Ex: ICMS, Imposto de Renda.

- **Taxas (Tributos Vinculados):**

Cobradas em razão do exercício regular do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

- **Contribuições de Melhoria:**

Instituídas para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual a valorização acrescida a cada imóvel.

- **Empréstimos Compulsórios (Art. 148 da CF):**

Instituídos exclusivamente pela União mediante Lei Complementar, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra externa, ou no caso de investimento urgente e relevante interesse nacional.

- **Contribuições Especiais (Art. 149 da CF):**

Subdividem-se em sociais, de intervenção no domínio econômico (CIDE) e de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

TAXA VS. TARIFA (PREÇO PÚBLICO)

As Taxas são tributos, instituídas por lei, de regime público e compulsórias. As Tarifas ou Preços Públicos são contratuais, facultativas e regidas pelo direito privado (Sumula 545 do STF). Ex: a taxa de coleta de lixo e taxa; o pedágio ou a passagem de ônibus e tarifa.

2. Fontes e Legislação Tributária

A legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versam, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes (Art. 96 do CTN). Vigência e Aplicação da Legislação

- **Vigência Espacial e Temporal:**

Em regra, a legislação tributária vigora no território do ente que a edita. Entra em vigor na data de sua publicação, salvo disposições em contrário ou observadas as regras de anterioridade.

- **Irretroatividade (Regra Geral):**

A lei aplica-se a ato ou fato futuro. Não retroage para alcançar fatos geradores consumados.

- **Retroatividade Benigna (Art. 106 do CTN):**

A lei tributária retroage em dois casos restritos: 1) em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa (excluindo penalidades); 2) tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando a nova lei deixe de definir o fato como infração, ou comine penalidade menos severa. Interpretação e Integração (Art. 111 e 112) O CTN estabelece regras rígidas de interpretação para evitar dúvidas e desvios:

- **Interpretação Literal (Art. 111):**

Interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre: suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

- **In Dubio Pro Reo Tributario (Art. 112):**

A lei tributária que define infrações ou comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal, natureza da penalidade ou autoria. NORMAS COMPLEMENTARES (ART. 100) São normas complementares das leis: as portarias, instruções normativas, pareceres normativos, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa e as práticas reiteradas da administração. A observância dessas normas exclui a imposição de penalidades, juros de mora e atualização monetária.

3. Obrigacao Tributaria: FG, Sujeitos e Domicilio

A obrigacao tributaria divide-se em Principal (patrimonial, visa o pagamento do tributo ou penalidade) e Acessoria (dever instrumental de fazer ou nao fazer, visando a fiscalizacao). Fato Gerador (Art. 114 a 118)

- **Fato Gerador da Obrigacao Principal:**

E a situacao de fato definida em lei como necessaria e suficiente a sua ocorrencia.

- **Fato Gerador da Obrigacao Acessoria:**

Qualquer situacao que, na forma da legislacao aplicavel, impoe a pratica ou a abstencao de ato que nao configure obrigacao principal.

- **Pecunia Non Olet (Art. 118):**

A definicao legal do fato gerador e interpretada com abstracao da validade juridica dos atos efetivamente praticados, bem como dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. O fisco cobra imposto sobre renda obtida de atividade ilegal. Sujeitos da Obrigacao e Capacidade

- **Sujeito Ativo:**

A pessoa juridica de direito publico titular da competencia para exigir o cumprimento da obrigacao (Uniao, Estados, DF e Municipios).

- **Sujeito Passivo:**

A pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade. Divide-se em: Contribuinte (quando tenha relacao pessoal e direta com o fato gerador) e Responsavel (quando, sem revestir a condicao de contribuinte, sua obrigacao decorra de disposicao expressa de lei).

- **Capacidade Tributaria Passiva (Art. 126):**

Independente da capacidade civil das pessoas naturais, de estar a pessoa sujeita a medidas que importem limitacao ao exercicio de atividades civis, ou da regularidade da constituicao da pessoa juridica.

CONVERSAO DE OBRIGACAO ACESSORIA

Atencao: a obrigacao acessoria, pelo simples fato da sua inobservancia, converte-se em obrigacao principal relativamente a penalidade pecuniaria (multa) aplicada (Art. 113, par. 3 do CTN).

4. Responsabilidade Tributaria

A lei pode atribuir de modo expresse a responsabilidade pelo credito tributario a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigacao, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em carater supletivo (Art. 128). Responsabilidade dos Sucessores (Art. 130 a 133)

- **Adquirente de Imovel (Art. 130):**

Os creditos tributarios relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade (ex: IPTU) sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do titulo a prova de sua quitacao (certidao negativa).

- **Sucessao Comercial (Art. 133):**

A pessoa natural ou juridica que adquirir de outra fundo de comercio ou estabelecimento comercial e continuar a exploracao responde pelos tributos relativos ao fundo adquirido: a) integralmente, se o alienante cessar a atividade; b) subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na atividade ou iniciar nova atividade no prazo de 6 meses. Responsabilidade de Terceiros e Socios (Art. 134 e 135)

- **Responsabilidade de Terceiros (Solidaria/Subsidiaria - Art. 134):**

Nos casos de impossibilidade de exigencia do cumprimento da obrigacao principal pelo contribuinte, respondem solidariamente nos atos em que intervierem ou pelas omissoes de que forem responsaveis: os pais pelos filhos menores, os tutores, inventariantes, socios (em liquidacao).

- **Responsabilidade Pessoal de Diretores e Gerentes (Art. 135, III):**

Sao pessoalmente responsaveis pelos creditos correspondentes a obrigacoes tributarias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infracao de lei, contrato social ou estatutos: os diretores, gerentes ou representantes de pessoas juridicas de direito privado. DENUNCIA ESPONTANEA (ART. 138) A responsabilidade por infracoes e excluida pela denuncia espontanea da infracao, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do deposito da importancia arbitrada pela autoridade administrativa, antes de qualquer inicio de procedimento administrativo ou medida de fiscalizacao. Nao exclui a multa se a fiscalizacao ja tiver comecado.

5. Lancamento e Constituicao do Credito

O credito tributario decorre da obrigacao tributaria e tem a mesma natureza desta (Art. 139). As circunstancias que modificam o credito tributario nao afetam a obrigacao que lhe deu origem. Conceito e Natureza do Lancamento (Art. 142) Lancamento e o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrencia do fato gerador da obrigacao correspondente, determinar a materia tributavel, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicacao da penalidade cabivel.

- **Natureza Juridica do Lancamento:**

Doutrinariamente, o lancamento tem natureza mista: e declaratorio da obrigacao tributaria (pois esta nasce com o fato gerador) e constitutivo do credito tributario (pois o torna exigivel e formalizado). Modalidades de Lancamento (Art. 147 a 150)

- **Lancamento por Homologacao (Autolancamento - Art. 150):**

Ocorre nos tributos em que a legislacao atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem previo exame da autoridade administrativa. O pagamento extingue o credito sob condicao resolutoria de posterior homologacao pelo fisco (prazo decadencial de 5 anos). Ex: ICMS, Imposto de Renda.

- **Lancamento por Declaracao (Misto - Art. 147):**

Efetuada com base na declaracao prestada pelo sujeito passivo ou por terceiro, quando um ou outro presta a autoridade administrativa informacoes sobre materia de fato. Ex: ITD (ITCMD).

- **Lancamento de Oficio (Direto - Art. 149):**

Efetuada diretamente pela autoridade administrativa quando a lei assim o determinar, quando o contribuinte nao prestar as informacoes devidas (ou as prestar com vicio), ou quando houver omissao. Ex: IPVA, IPTU.

HOMOLOGACAO TACITA

Se a lei nao fixar prazo, o prazo para homologacao do lancamento sera de 5 anos, a contar da ocorrencia do fato gerador. Expirado esse prazo sem pronunciamento do fisco, considera-se homologado o lancamento e definitivamente extinto o credito tributario, salvo se comprovada a ocorrencia de dolo, fraude ou simulacao.

6. Suspensao e Exclusao do Credito Tributario

O credito tributario constituido pode sofrer alteracoes em sua exigibilidade por meio da suspensao ou exclusao. Suspensao da Exigibilidade (Art. 151 - MODERECO) A suspensao impede a cobranca do credito tributario, mas nao dispensa o cumprimento das obrigacoes acessorias. As hipoteses sao taxativas:

- **Moratoria:**
Prorrogaçao do prazo de pagamento concedida por lei.
- **Deposito do Montante Integral:**
Deposito judicial em dinheiro do valor discutido.
- **Reclamacoes e Recursos Administrativos:**
Defesas no processo administrativo fiscal (PAF), conforme as leis reguladoras.
- **Liminares em Mandado de Seguranca ou Tutelas Antecipadas:**
Decisoes judiciais precarias que impedem a cobranca ate o julgamento final.
- **Parcelamento:**
Divisao do debito em parcelas mensais autorizada por lei especifica. Exclusao do Credito Tributario (Art. 175 - ISAN) A exclusao impede a constituicao do credito tributario. Tambem nao dispensa obrigacoes acessorias. As duas unicas hipoteses sao:
- **Isencao:**
Dispensa legal do pagamento do tributo devido (exclui o imposto, mas mantem taxas/contribuicoes). E sempre concedida por lei especifica.
- **Anistia:**
Perdao das infracoes cometidas e das penalidades pecuniarias (multas) correspondentes. Aplica-se exclusivamente a infracoes cometidas anteriormente a vigencia da lei que a concede.

ISENCAO VS. IMUNIDADE

A Imunidade e constitucional (prevista na CF), nao incidindo tributos sobre certas pessoas/bens. A Isencao e infraconstitucional (prevista em lei ordinaria ou complementar do respectivo ente), dispensando o pagamento de tributo que existiria. A imunidade nao pode ser revogada por lei comum, a isencao sim.

7. Extincao do Credito Tributario: Decadencia e Prescricao

A extincao poe fim ao credito tributario de forma definitiva. O Art. 156 do CTN traz as hipoteses de extincao, destacando-se o pagamento, a compensacao, a transacao, a remissao, a decadencia e a prescricao. Decadencia vs. Prescricao (Crucial em Provas)

- **Decadencia (Art. 173 do CTN):**

E a perda do direito da Fazenda Publica de CONSTITUIR o credito tributario pelo lancamento. O prazo e de 5 anos. A regra geral do Art. 173, I diz que o prazo inicia-se no primeiro dia do exercicio seguinte aquele em que o lancamento poderia ter sido efetuado. No lancamento por homologacao (Art. 150, par. 4), se houver pagamento antecipado, o prazo e de 5 anos a contar do fato gerador.

- **Prescricao (Art. 174 do CTN):**

E a perda do direito da Fazenda Publica de COBRAR judicialmente o credito tributario ja devidamente constituído. O prazo e de 5 anos, contados da data da constituicao definitiva do credito tributario. A cobranca ocorre por meio da Acao de Execucao Fiscal. Principais Causas de Interrupcao da Prescricao (Art. 174, paragrafo unico)

- **Despacho do Juiz:**

O despacho do juiz que ordenar a citacao do executado em execucao fiscal (redacao da LC 118/2005).

- **Protesto Judicial:**

Qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

- **Ato Inequivoco de Reconhecimento do Debito:**

Qualquer ato inequivoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do debito pelo devedor (ex: pedido de parcelamento).

DECADENCIA NO AUTOLANCAMENTO

Fique atento: no lancamento por homologacao (Art. 150), se o contribuinte declarou o tributo mas nao pagou, o credito esta constituído pela propria declaracao (Sumula 436 do STJ), nao havendo que se falar em decadencia, mas sim em prazo de prescricao de 5 anos para cobranca a partir do vencimento.

8. A Reforma Tributaria (EC 132/2023) e o Fisco

A Emenda Constitucional 132/2023 alterou profundamente o Sistema Tributario Nacional, instituindo a transicao para o modelo de Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) Dual, visando simplificar a tributacao sobre o consumo. Estrutura do IVA Dual

- **CBS (Contribuicao sobre Bens e Servicos):**
Tributo de competencia federal, unificando o PIS e a Cofins. Destina-se ao financiamento da Seguridade Social.
- **IBS (Imposto sobre Bens e Servicos):**
Tributo de competencia compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municipios, unificando o ICMS estadual e o ISS municipal.
- **Imposto Seletivo (IS):**
Tributo federal sobre a producao, extracao, comercializacao ou importacao de bens e servicos prejudiciais a saude ou ao meio ambiente. Diretrizes e Principios do Novo Modelo
- **Principio do Destino:**
O imposto passara a pertencer ao ente federativo onde ocorre o consumo do bem ou servico, pondo fim a guerra fiscal entre Estados originada no ICMS.
- **Nao-Cumulatividade Plena:**
Garantia de compensacao integral do tributo cobrado na operacao anterior, acabando com o efeito cascata da tributacao.
- **Extincao Gradual do ICMS e ISS:**
A transicao iniciara de forma experimental, com a substituicao definitiva ocorrendo gradualmente ate 2033.

IVA DUAL NA PROVA

Com a Reforma Tributaria, atente-se ao papel do Comite Gestor do IBS. Ele sera uma entidade publica sob regime especial, dotada de independencia administrativa e financeira, encarregada de centralizar a arrecadacao e distribuir o IBS aos Estados e Municipios.

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Direito Tributario

As provas da area fiscal das bancas FGV e Cebraspe mapeiam armadilhas frequentes sobre regras do CTN e jurisprudencia tributaria:

- **1. Tributo e Infração:**
Tributo NAO e sanção de ato ilícito. A multa tributaria e que possui caráter punitivo por infração legal, enquanto o imposto incide sobre a riqueza lícita ou ilícita (pecunia non olet).
- **2. Capacidade Tributaria de Menor:**
Menor de idade, incapaz civil ou pessoa interdita podem ser sujeitos passivos e responder por tributos. A capacidade tributaria passiva independe da capacidade civil.
- **3. Responsabilidade de Socio sem Infração:**
O mero inadimplemento da obrigação tributaria não gera, por si só, a responsabilidade pessoal do socio-gerente (Sumula 430 do STJ). E necessaria a comprovação de excesso de poderes ou infração de lei.
- **4. Denuncia Espontanea e Multa de Mora:**
A denuncia espontanea exclui as multas punitivas E também as multas moratorias (Sumula 360 do STJ). Porém, não se aplica aos tributos declarados pelo contribuinte e pagos em atraso.
- **5. Interpretacao Literal Restrita:**
O Art. 111 exige interpretação literal apenas para suspensão/exclusão, outorga de isenção e dispensa de obrigações acessórias. A analogia ou equidade são usadas para integração nos demais casos.
- **6. Parcelamento não Exclui Juros:**
O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito. Ele não extingue a multa e os juros, a menos que haja lei concessiva expressa determinando o perdão.
- **7. Decadencia no Autolancamento com Fraude:**
No lançamento por homologação, havendo dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial não é contado do fato gerador (Art. 150), mas sim da regra geral do Art. 173, I (exercício seguinte).
- **8. Compensacao Exige Autorizacao Legal:**
O contribuinte não pode compensar créditos por conta própria. A compensação tributaria exige lei autorizadora do respectivo ente e homologação administrativa.
- **9. Anistia vs. Remissao:**
Anistia é perdão de INFRAÇÃO (multa) anterior ao lançamento. Remissão é o perdão do DÉBITO (tributo e multa já constituídos) por lei específica.
- **10. Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN):**
A obtenção de CPEN (Art. 206) exige a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva garantida por penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa (Art. 151).

FICHA DE REVISAO GERAL

Foque os esforços de revisão final no Artigo 151 (Suspensão da Exigibilidade), Artigo 156 (Extinção do Crédito), Decadencia/Prescrição (Diferenças de prazo de contagem) e na transição do IVA Dual da Reforma Tributaria.